

1500867-37.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2295880/2021 -

DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 5084/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edimundo Pessoa Belo

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

1500867-37.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500867-37.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2295880/2021 -

DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 5084/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edimundo Pessoa Belo

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra EDIMUNDO PESSOA BELO

pela conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridos no dia 28 de outubro de 2021, às 21h00, na Avenida Brasil, n.º 35, Jardim Amanda, nesta cidade de Hortolândia. Alega a acusação que o réu trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 14 (catorze) porções de cocaína, com peso aproximado de 34,4 gramas (fls. 78/80). FA às fls. 32/36 e certidão de distribuições criminais às fls. 37/39.

Notificado apresentou defesa prévia (fls. 93/96).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 21/01/2022 (fls. 99/101).

Citado, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem preliminares alegadas.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitativa está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelo auto de constatação preliminar (fls. 09) pelo laudo pericial (fls. 70/72) e pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

A autoria também é certa.

Laurentino Rodrigues da Silva e Genivaldo Bitencourt Nolasco, guardas municipais, informaram que estavam em patrulhamento pelo Jd. Amanda, quando avistaram o indivíduo que passava algo para uma mulher e pega algo, em ação típica de venda de drogas. Então, continuaram trafegando pela avenida e deram a volta no quarteirão, sendo que, ao retornarem ao local, o réu havia mudado de lugar e estava tentando dispensar os entorpecentes atrás de tapume, ao lado do carrinho do ambulante.

Abordado, com ele foi encontrado R\$ 10,00 em dinheiro e 14 pinos de cocaína ao seu lado jogado ao chão. Indagado, confirmou estar na prática do tráfico de drogas pelo motivo de uma dívida com os traficantes. O local, Posto Gasparzinho, é conhecido como ponto de venda de drogas durante a noite.

Em interrogatório, o acusado afirmou que havia comprado a droga para utilizar. Os R\$ 10,00 se destinava para comprar um vinho.

Em que pese a negativa, o réu foi avistado avistado em situação própria de venda, compatível, aliás, à quantia encontrada com ele. Foi avistado, ainda, tentando esconder a droga, de maneira furtiva, já tendo percebido a aproximação da viatura da guarda municipal.

Não se pode perder de vista a condenação recente do acusado por crime idêntico.

A propósito, consta na certidão de fls. 37 que o crime praticado em 13/11/2020, no qual foi condenado, ocorreu no mesmo lugar do presente, ou seja, no mesmo Posto Gasparzinho, a indicar que o réu faz do local seu ponto de venda.

Certo, assim, atitude típica da atividade de venda de drogas, incompatível com a condição de usuário, como alegou.

Portanto, a partir dos depoimentos colhidos, é certo que o acusado estava na posse dos entorpecentes apreendidos, pelo que a condenação do réu nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11343/06, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado.

No que tange a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, tenho que é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar os infratores que agiram de forma ocasional, sendo primários, de forma que não integram organização criminal ou se dedicam à atividade criminosa.

Entretanto, no caso, o réu é reincidente específico (conforme FA e certidão de fls. 32/39 – autos nº 1500698-84.2020.8.26.0630), não comprovando profissão lícita, revelando sua habitualidade criminosa, de modo que não faz jus a concessão da benesse.

Nessas condições passo à dosimetria da pena (CP, art. 68).

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06 e no artigo 59, do Código Penal, que fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (proc. nº 1500698-84.2020.8.26.0630), pelo que agravo a pena em um sexto, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que torno definitiva a pena acima fixada.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a reincidência específica, justifica-se a imposição do regime inicial fechado, não sendo aplicado por esses motivos o HC coletivo 596603/SP, do C.STJ.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu está preso desde o dia 29/10/2021 até o presente, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Reincidente, não é possível a substituição da pena por restritiva de direito ou a concessão de suspensão condicional da pena, sendo necessário maior fiscalização do cumprimento da reprimenda, com indicativos da insuficiência da substituição como resposta jurisdicional apta à reprovação e prevenção de novas condutas.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu EDIMUNDO PESSOA BELO, RG: 65056217-SP, CPF:

108.707.064-38, nascido em 30/09/1999, natural de Doutor Severiano - RN, filho de Hilario Pessoa Geroncio e Francisca Paiva Belo, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06 submetendo-a à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias multa no piso legal.

O réu deverá permanecer preso, na hipótese de recurso. A apuração de elementos seguros do risco de continuidade delitiva, diante das circunstâncias da prisão impõem maior resguardo do meio social contra futuras ações. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, mantenho a prisão preventiva antes decretada. Recomende-se o réu no estabelecimento onde se encontra custodiado; Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo, inclusive o dinheiro, não havendo prova da sua origem lícita. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Intimados em audiência. Cumpra-se.

Hortolândia, datado e assinado digitalmente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA